

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4636/2541

นางสาวอรุณ โคนเสื่อ
บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า การที่โจทก์เจ็บป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสจากการทำงานยังถือไม่ได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของจำเลย การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่โจทก์เจ็บป่วยเป็นโรสดังกล่าวเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ปล่อยให้ฝุ่นฝ้ายฟุ้งกระจายเกินมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด จำเลยย่อมคาดหมายได้ว่าฝุ่นฝ้ายที่ฟุ้งกระจายนั้นย่อมเกิดอันตรายต่อโจทก์ การเจ็บป่วยของโจทก์จึงเป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลย เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 2,737,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปั่นด้ายและทอผ้า สถานประกอบการประกอบด้วยโรงงาน 3 โรง โรงงานแรกก่อตั้งมาได้ 40 ปี โรงงานที่สองที่โจทก์ทำงานอยู่ก่อตั้งมาได้มากกว่า 20 ปี อาคารโรงงานเป็นคอนกรีตชั้นเดียวปิดทึบทุกด้าน ไม่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ จำเลยที่ 1 ใช้ฝ้ายในการผลิตมีฝุ่นฝ้ายเกิดขึ้น โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 ตอนแรกทำงานเป็นพนักงานส่งด้ายแผนกทอผ้า ทำงานได้ประมาณ 1 ปี จึงมาทำหน้าที่สาวหลอด ใส่หลอดในโรงงานที่สอง และเป็นพนักงานทอผ้าในโรงงานที่สองจากนั้นจึงมาทำงานในตำแหน่งพนักงานอะไหล่ทั่วไป ในระหว่างทำงานโจทก์ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โจทก์รักษาโดยซื้อยามารับประทานเองและตรวจรักษาโดยแพทย์ วันที่ 25 มกราคม 2539 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประพาฬ ยงใจยุทธแพทย์ผู้รักษาโจทก์ออกใบรับรองว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิส โจทก์ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน วินิจฉัยว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสเนื่องจากการทำงานมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ต่อมาวันที่ 15 มกราคม 2540 โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 สถาบันความปลอดภัยในการทำงานได้ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการของจำเลยที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2535 และในเดือนพฤษภาคม 2539 ได้จัดเก็บตัวอย่างและทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ การที่โจทก์เจ็บป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสเนื่องจากการทำงาน โดยได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

พ.ศ. 2537 แล้ว หากการเจ็บป่วยของโจทก์เป็นผลมาจากการทำละเมิดของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ก็ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อีก การที่โจทก์เรียกร้องและได้มาซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หักตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสองในมูลละเมิดอีกไม่การที่จำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงลดปริมาณฝุ่นฝ้ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และยังคงให้ลูกจ้างทำงานภายในสถานประกอบการที่มีปริมาณฝุ่นฝ้ายในอากาศโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง แต่การป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสหรือไม่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาภูมิไวต่อฝุ่นฝ้าย ในส่วนที่เกี่ยวกับการแพ้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นฝ้ายแต่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาภูมิไวของบุคคลต่อฝุ่นฝ้าย แม้มีปริมาณฝุ่นฝ้ายในอากาศภายในโรงงานน้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็อาจทำให้เกิดการแพ้ได้ ดังนั้น การที่โจทก์เจ็บป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสจากการทำงานยังถือไม่ได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระทำประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบ

พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยทั้งสองกระทำโดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ฝุ่นฝ้ายฟุ้งกระจายเกินกว่ามาตรฐานและกองตรวจความปลอดภัยได้มาตรวจถึง 2 ครั้ง แต่จำเลยทั้งสองก็ยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม จำเลยทั้งสองย่อมคาดหมายได้ว่าฝุ่นฝ้ายที่ฟุ้งกระจายอยู่ย่อมเกิดอันตรายต่อโจทก์และลูกจ้างอื่นได้ การเจ็บป่วยของโจทก์จึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำ

ละเมิดของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า การที่โจทก์เจ็บป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสจากการทำงานยังถือไม่ได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสอง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่โจทก์เจ็บป่วยเป็นโรคดังกล่าวเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสองที่ปล่อยให้ฝุ่นฝ้ายฟุ้งกระจายเกินมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด จำเลยทั้งสองย่อมคาดหมายได้ว่าฝุ่นฝ้ายที่ฟุ้งกระจายนั้นย่อมเกิดอันตรายต่อโจทก์ การเจ็บป่วยของโจทก์จึงเป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลยทั้งสอง อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(กมล เพียรพิทักษ์-พรชัย สมรรถเวช-อร่าม หุตาบวร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>